

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 182/2541

พนักงานอัยการจังหวัดนครราชสีมา

โจทก์

นางม่วยเกีย ปัดตะคุ

จำเลย

นางม่วยเกีย ปัดตะคุ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

จำเลยฎีกาว่า กรณีที่ศาลนำโทษคดีอื่นซึ่งรอการลงโทษ มาบวกกับโทษในคดีนี้เป็นจำคุก 5 ปี 6 เดือน ถือว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 1 จำคุกจำเลยเกินห้าปี ไม่ต้องห้ามฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรกนั้นคำว่า "โทษในคดีที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามมาตรา 218" หมายถึงเฉพาะโทษในคดีนั้น ๆ มิได้หมายความว่ารวมถึงโทษในคดีอื่น ที่นำมาบวกด้วย เมื่อคดีนี้ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืนตาม ศาลชั้นต้นและให้ลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกินห้าปี ก็ต้องห้ามมิให้จำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 13 ทวิ วรรคหนึ่ง, 89 จำคุก 5 ปี ให้นำโทษจำคุก 6 เดือน ที่รอการ ลงโทษจำเลยไว้ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 467/2537 ของศาลนี้ มาบวกกับโทษจำคุกในคดีนี้ รวมเป็นโทษจำคุก 5 ปี 6 เดือน ริมเมทแอมเฟ

ตามีน ที่เหลือจากการตรวจพิสูจน์กับคตินธบัตร์ของกลางแก่เจ้าของความผิดฐานอื่น
ให้ยก

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว

จำเลยจึงยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา

ศาลฎีกาสั่งว่า "ที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์ไม่มีประจักษ์พยานมาสืบยืนยันว่าจำเลย
ได้กระทำความผิด การที่ศาลรับฟังคำพยาน บอกเล่ามาลงโทษจำเลย เป็นการไม่
ชอบนั้น เป็นการโต้เถียงดุลพินิจ ในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ภาค 1
จึงเป็นฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริง ส่วนในข้อที่จำเลยฎีกาว่า กรณีที่ศาล นำโทษคดีอื่น
ซึ่งรอการลงโทษมาบวกกับโทษในคดีนี้เป็นจำคุก 5 ปี 6 เดือน ถือว่าศาลอุทธรณ์ภาค
1 จำคุกจำเลยเกินห้าปี ไม่ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 218 วรรคแรกนั้น เห็นว่า คำว่า "โทษในคดีที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ตาม
มาตรา 218" หมายถึงเฉพาะโทษในคดีนั้น ๆ มิได้หมายรวมถึง โทษในคดีอื่นที่นำ
มาบวกด้วย เมื่อคดีนี้ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นและให้ลงโทษจำ
คุกจำเลยไม่เกินห้าปี ก็ต้องห้ามมิให้จำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรกที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของ
จำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง"

(บุญอินทร์ ส่งเสริมสกุล-ชลอ บุญยเนตร-ระพินทร บรรจศิลป์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ